

V/v: Phản hồi đối với yêu cầu bồi thường
do chậm thanh toán của Quý công ty

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN PRAMAC

Chúng tôi, Công ty TNHH M&C Electronics Vina, mã số doanh nghiệp 2300781686 và địa chỉ trụ sở tại: Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý công ty đã hỗ trợ chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Liên quan đến khoản bồi thường do chậm thanh toán mà Quý công ty yêu cầu Công ty chúng tôi thanh toán, căn cứ Điều 8.6 của Hợp đồng nêu trên (số hợp đồng: 2710-01/M&C-PRAMC/HĐNT/2021, ký ngày 27/10/2021). Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng, chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu này vì các lý do sau đây.

a. Vấn đề về tính hợp lý của tỷ lệ bồi thường theo hợp đồng

Tỷ lệ bồi thường theo hợp đồng mà Quý công ty đưa ra là 0,05%/ngày, tương đương khoảng 18,25%/năm. Xét trong bối cảnh thị trường tài chính và môi trường tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn này (từ năm 2022 đến năm 2023) thì thỏa thuận này trong hợp đồng đã ở mức quá cao và vượt xa mặt bằng thông thường.

Vào thời điểm đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đang thực hiện các chính sách giảm lãi suất, gia hạn tín dụng nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất sau đại dịch Covid thông qua nhiều nghị định, nghị quyết, quy định, thông tư của Chính phủ: thông tư 01/2020/TT-NHNN, thông tư 03/2021, thông tư 14/2021... Trong thực tế, lãi suất vay vốn lưu động của các ngân hàng thương mại phổ biến chỉ ở mức khoảng 7~10%/năm.

Xét tổng thể các điều kiện khách quan của thị trường nêu trên, chúng tôi cho rằng yêu cầu hiện tại của Quý công ty đưa ra là quá cao, chưa phản ánh đúng bối cảnh kinh tế và điều kiện tài chính tại thời điểm đó. Nên phía chúng tôi khó có thể chấp nhận khoản bồi thường mà Quý công ty yêu cầu. Vì vậy, chúng tôi cho rằng tỷ lệ bồi thường này cần được điều chỉnh về mức hợp lý.

b. Thiệt hại của chúng tôi phát sinh do việc giao hàng bị gián đoạn từ phía Quý công ty

Quan hệ giao dịch giữa hai bên được thực hiện trong bối cảnh đặc biệt chưa từng có do COVID-19, thời điểm mà áp lực dòng tiền và gánh nặng tín dụng trên toàn bộ các ngành đều ở mức rất nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, do phía Quý công ty ngừng giao hàng, chậm cung ứng nguyên vật liệu. Với việc thiếu nguyên vật liệu đã làm ảnh hưởng đến sản xuất, nhiều lần phải dừng sản xuất. Việc dừng sản xuất đã gây thiệt hại rất lớn cho công ty chúng tôi như: sụt giảm doanh thu, chậm trễ trong việc đáp ứng lịch giao hàng cho khách hàng và gia tăng rủi ro vận hành.

Đặc biệt, tổng thiệt hại đó không chỉ dừng ở mức lãi chậm trả đơn thuần mà đã vượt quá số tiền mà Quý công ty hiện đang yêu cầu thanh toán, và đây là vấn đề mang tính cơ cấu, không thể xem là trách nhiệm đơn phương của riêng phía chúng tôi.

Tuy nhiên, với ưu tiên hàng đầu là duy trì quan hệ giao dịch giữa hai bên, trong suốt thời gian qua chúng tôi chưa từng yêu cầu Quý công ty phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tổn thất nêu trên, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu bồi thường riêng biệt nào.

Do đó, vấn đề này không thể bị đánh giá đơn thuần là trách nhiệm của một bên cụ thể hay chỉ là vấn đề chậm thanh toán, mà phải được xem xét một cách cân bằng trên cơ sở bối cảnh đặc thù tại thời điểm đó và những tác động qua lại thực tế phát sinh trong quá trình giao dịch giữa hai bên.

c. Sự thiếu đầy đủ trong quá trình trao đổi, thương lượng và sự cần thiết của một giải pháp hợp lý

Do sự thay đổi nhân sự phụ trách và quá trình bàn giao nội bộ của chúng tôi, việc rà soát và xác nhận đầy đủ nội dung yêu cầu của Quý công ty mới chỉ được thực hiện trong thời gian gần đây. Trước thời điểm đó, các thủ tục trao đổi, thương lượng và điều chỉnh liên quan đến vụ việc này chưa được tiến hành đầy đủ.

Chúng tôi cũng xem quá trình, diễn biến sự việc này là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá vụ việc. Thay vì mở rộng vụ việc theo hướng yêu cầu từ một phía, chúng tôi cho rằng vụ việc này nên được xem xét và xử lý thông qua thương lượng trên cơ sở lịch sử giao dịch giữa hai bên và khả năng giải quyết thực tế.

Đặc biệt, để vấn đề thương lượng giữa hai bên đạt được kết quả tốt nhất, chúng tôi xin đề xuất ba nội dung dưới đây.



No	Hạng mục	Nội dung
1	Tạm dừng yêu cầu bồi thường	Trong thời gian hai bên thương lượng, tạm hoãn yêu cầu bồi thường và xử lý theo kết quả thương lượng
2	Điều chỉnh thời hạn tín dụng	Trong các giao dịch sau này, điều chỉnh thời hạn tín dụng lên 90 ngày
3	Khôi phục quy trình giao dịch bình thường	Khôi phục lại quy trình giao dịch bình thường như báo giá, đặt hàng, giao hàng

Đề nghị Quý công ty gửi văn bản phản hồi về quan điểm của mình. Trường hợp hai bên không đạt được sự thống nhất hợp lý thông qua thương lượng, chúng tôi xin thông báo rằng, cùng với việc thực hiện các biện pháp cần thiết để ứng phó với yêu cầu của Quý công ty, phía chúng tôi cũng có thể áp dụng các biện pháp, pháp lý cần thiết liên quan đến các tổn thất thực tế và các quyền lợi hợp pháp của mình.

Công ty TNHH M&C Electronics Vina rất mong sớm nhận được phản hồi từ Quý công ty để hai bên tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh doanh ngày càng phát triển giữ Công ty TNHH M&C Electronics Vina và Công ty Cổ phần Pramac.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

Như kính gửi;

Lưu văn thư

CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINA



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CHOI BYOUNG YOUN**